



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000871219

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000177-09.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Rejeitaram os embargos. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO NOTARANGELI (Presidente) e OSWALDO LUIZ PALU.

São Paulo, 13 de novembro de 2017.

Rebouças de Carvalho

Relator

Assinatura Eletrônica

VOTO Nº 24284-JV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000177-09.2017.8.26.0053/50000

COMARCA: SÃO PAULO

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO

EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –Mandado de Segurança – Alegação de obscuridade e contradição no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Fundação Armando Alvares Penteado, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela embargante em face do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano na Cidade de São Paulo, contra o v. acórdão de fls. 155/162 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da impetrante, ora embargante.

Alega a embargante a razão dos embargos é o prequestionamento aos dispositivos legais e infraconstitucionais aventados, em especial a afronta aos artigos 182 e 183 da Constituição Federal; artigo 35 do Estatuto das Cidades; artigo 10, § 1º do Decreto Lei nº 25/37; artigo 12, incisos VI, VII e XI, da Lei Municipal 14.878/2009; Resolução de Abertura de tombamento SC nº 32.102/1994 e ainda o artigo 55, inciso III, da Lei 16.050/2014. Sustenta

que o v. acórdão incorreu em obscuridade e contradição, uma vez que não analisou de que o fato do imóvel estar enquadrado em ZEPEC-AUE, é prova do direito líquido e certo da impetrante e foi indicado como causa de pedir. Postula o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de acesso às superiores instâncias (fls. 01/07).

É o relatório.

O caso é de rejeição dos embargos.

O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses em que, na decisão, houver *obscuridade, contradição, omissão* ou erro material.

Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração é a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em outras palavras, os embargos de declaração são admissíveis somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo (nesse sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 908).

Por outro lado, a contradição que enseja embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no corpo da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior que decorre de confronto do julgado com a legislação, com outros julgados, com a decisão apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas partes.

Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.

O v. aresto embargado apreciou expressamente as questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões que levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, negar provimento ao recurso da impetrante, ora embargante.

Como é perceptível, da atenta leitura do julgado, os temas aventados nestes embargos de declaração já foram decididos no v. acórdão embargado, notadamente em relação as limitações impostas ao imóvel em questão, nos termos da previsão constitucional do artigo 216, V, da Constituição Federal (fls.160/161), e, para sua reforma, imprescindível a apreciação do tema junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo recurso adequado certamente não são os embargos de declaração.

E, quanto ao prequestionamento, a evitar formalidades estéreis, em verdadeiro ritual de passagem inútil, como corretamente considerado por CASSIO SCARPINELLA BUENO¹, resta consagrado no Novo CPC/15 o “prequestionamento ficto”, uma vez que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025).

Portanto, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há que se falar no prequestionamento expresso para os fins do ingresso de futuros recursos às Cortes Superiores, até porque o prequestionamento a partir da vigência do Novo Código de Processo Civil se apresenta de forma **ficta**, conforme previsão legal acima transcrita.

Pois, o mero inconformismo da parte com o resultado do v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou rejugamento desta decisão Colegiada.

Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos de declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.

REBOUÇAS DE CARVALHO

RELATOR

¹ “Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662